
BALDISSERA

ADVOGADOS

ESTUDO COMPLETO

Revisão completa da execução penal

Como os erros nascem, como se propagam pela pena e o que uma análise completa pode encontrar.

Sumário

1	Apresentação
2	A execução como cálculo encadeado
3	O que dizem os dados oficiais
4	O efeito cascata
5	Catálogo de erros
6	Histórias-exemplo
7	O que a revisão confere
8	O que dizem os tribunais
9	O que pesa contra
10	Método e entrega
11	Documentos para começar
12	Glossário

COMO LER

Este estudo é informativo. Os exemplos são hipotéticos e as frações, ilustrativas: em caso real, cada fração depende da data do fato, da natureza do crime e da reincidência, e as frações do art. 112 da Lei de Execução Penal foram reescritas mais de uma vez, a última em 2026 (Leis 15.358/2026 e 15.402/2026; a segunda é objeto das ADIs 7.966, 7.967, 7.968 e 7.969 no Supremo Tribunal Federal, sem julgamento até 8/10/2026). Os precedentes são reproduzidos na íntegra do texto oficial (tese, enunciado ou ementa), com a referência completa. Os dados oficiais trazem a fonte e a página.

1

Apresentação

A execução penal é a fase em que a pena fixada na condenação é efetivamente cumprida. É também a fase em que essa pena deixa de ser um número fixo: ela é reduzida por remição e detração, interrompida por faltas, somada a novas condenações, alcançada por decretos de indulto e comutação, e recalculada a cada um desses eventos. Ao longo de anos, muitas pessoas e sistemas tocam a mesma conta.

Este estudo descreve, em linguagem acessível, onde essa conta costuma falhar, por que uma falha raramente fica isolada e o que uma revisão completa confere, capítulo a capítulo. Não substitui a análise do caso concreto: cada execução depende dos seus documentos.

2

A execução como cálculo encadeado

Três dados governam quase todos os benefícios: a pena total, a fração exigida pela lei e a data a partir da qual se conta o prazo, a data-base. A progressão de regime, o livramento condicional, o indulto e a comutação dependem de combinações desses três dados.

Cada um deles nasce em um documento diferente. A pena vem da sentença e do acórdão, transportados pela guia de recolhimento; a fração vem da lei vigente na data de cada fato; a data-base vem dos registros de prisão, soltura, fuga, recaptura e falta. Os dados são lançados no sistema eletrônico de execução, que faz o cálculo a partir do que recebe. Uma decisão juntada aos autos e não lançada não existe para o cálculo.

Daí a regra que orienta toda revisão: o cálculo pode estar aritmeticamente correto e, ainda assim, errado, porque partiu de um dado errado. A conferência não se limita a refazer a conta; ela volta a cada documento de origem.

3

O que dizem os dados oficiais

75,4% dos incidentes de execução com benefício vencido levantados em 2025 fora de São Paulo ainda dependiam de análise judicial CNJ, Relatório do I Mutirão Processual Penal – Pena Justa (2025), p. 28	22.276 pessoas cumpriam pena em estabelecimento de regime fechado embora sentenciadas a regime menos gravoso CNJ, Relatório do Mutirão Processual Penal (2023), p. 29	10.224 presos com progressão já deferida seguiam no regime fechado aguardando transferência em 31/12/2025, número mínimo: 673 unidades declararam não controlar o dado SENAPPEN, Relatório de Informações Penais, 2º semestre de 2025, p. 36
---	---	--

2025 · CNJ, I MUTIRÃO PROCESSUAL PENAL – PENA JUSTA

Foram levantados 107.755 processos de execução penal com incidentes vencidos. Dos 86.398 fora de São Paulo, 24,6% foram analisados e 75,4% ainda dependiam de análise judicial; entre os analisados, houve concessão de progressões, livramentos, extinções de pena e outros benefícios em 14.027 processos e resposta negativa em 3.105. O relatório registra que, algumas vezes, o direito já estava implementado mas não lançado no sistema e, outras vezes, a própria análise estava atrasada. No gráfico da mesma página, os 24,6% aparecem como incidentes instaurados e os 75,4% como a instaurar, e, entre os instaurados, há 4.100 pendentes: analisar, ali, não significa decisão concluída. O relatório conta processos e incidentes, que não correspondem a pessoas distintas.

Relatório final, p. 15, 28, 29 e 30 · cnj.jus.br/wp-content/uploads/2025/11/relatorio-final-mutirao-2025-v5.pdf

2024 · CNJ, MUTIRÃO PROCESSUAL PENAL

No tema do sistema eletrônico de execução, o relatório lista, entre os processos saneados, 25.918 de término de pena, 16.979 de progressão de regime com incidente vencido e 8.056 de livramento condicional com incidente vencido (o total informado é de 50.926 processos; as três parcelas somam 50.953, divergência que consta da própria fonte). O CNJ ressaltou que os dados não permitem separar os casos de simples saneamento do sistema daqueles em que um direito adquirido foi garantido pela intervenção.

Relatório final, p. 22 · cnj.jus.br/relatorio-mutirao-processual-2024/

2023 · CNJ, MUTIRÃO PROCESSUAL PENAL

Os tribunais informaram 22.276 pessoas em cumprimento de pena em estabelecimentos de regime fechado embora sentenciadas a regime menos gravoso; o CNJ leu os dados como indicativo de possível violação sistemática de súmula vinculante. No conjunto do mutirão, que abrangeu presos provisórios e condenados, 27.010 pessoas tiveram a situação de aprisionamento modificada e 21.866 saíram de unidades prisionais.

Relatório, p. 15, 29 e 30 · cnj.jus.br/wp-content/uploads/2023/09/relatorio-mutirao-processual-penal.pdf

2º SEMESTRE DE 2025 · SENAPPEN, RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES PENAS

Em 31/12/2025, 10.224 presos em regime fechado já haviam obtido a progressão e aguardavam transferência. O número é mínimo: 673 estabelecimentos declararam não controlar esse dado.

RELIPEN, p. 36 · gov.br/senappen/pt-br/servicos/sisdepen/relatorios

2023 · STF, ADPF 347

Ao reconhecer o estado de coisas inconstitucional do sistema prisional, o Supremo determinou a elaboração de plano com diretrizes para reduzir, entre outros pontos, a permanência em regime mais severo ou por tempo superior ao da pena.

Notícia oficial do STF de 04/10/2023 · portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=515220

Processos revisados, processos com alteração, pessoas soltas e benefícios concedidos medem coisas diferentes e não se somam. Os números acima são reproduzidos com a grandeza que a fonte oficial indica.

O efeito cascata

Na execução, os benefícios são encadeados: cada um é contado a partir de uma pena e de uma data-base que dependem das etapas anteriores. Por isso o erro se propaga. Abaixo, algumas dessas cadeias.

I Data-base fixada na data da decisão, e não na da falta

O intervalo entre a falta e a decisão que a homologa vira tempo perdido, e o atraso tende a passar para as progressões seguintes. Se o mesmo lançamento desloca também a data do livramento, que não deveria mudar, o erro atinge dois benefícios. E, se a falta não foi validamente reconhecida, a própria interrupção não deveria existir.

II Detração não computada

Um período de prisão que não entrou no cálculo não aparece como erro: simplesmente desaparece. Todas as datas correm sobre uma base menor do que a devida. O caso mais oculto é a prisão em outro processo encerrado sem condenação.

III Fração errada na classificação de uma condenação

Crime comum lançado como hediondo, ou primário tratado como reincidente, recebe fração maior. A primeira progressão atrasa; a segunda, calculada sobre o saldo, herda a distorção; o livramento também se afasta.

IV Pena total errada na origem

Guia duplicada, soma onde cabia unificação, pena do acórdão não lançada: a pena total é a base de tudo. Corrigida, mudam a fração atingida em cada benefício, o fim da pena e o tempo exigido pelos decretos, que podem ser reexaminados.

V Falta grave sem base mantendo três efeitos

Nova data-base, regressão e perda de dias remidos nascem juntas. Se a falta cai, os três caem juntos, e por isso a conferência da falta vem antes da conferência das datas.

VI Remição esquecida ou lançada na data errada

Dias trabalhados sem homologação, saldo que não fecha a proporção e é esquecido, remição lançada na data da decisão: o tempo cumprido fica menor, e a data da remição pode alterar o regime em que uma falta posterior é considerada.

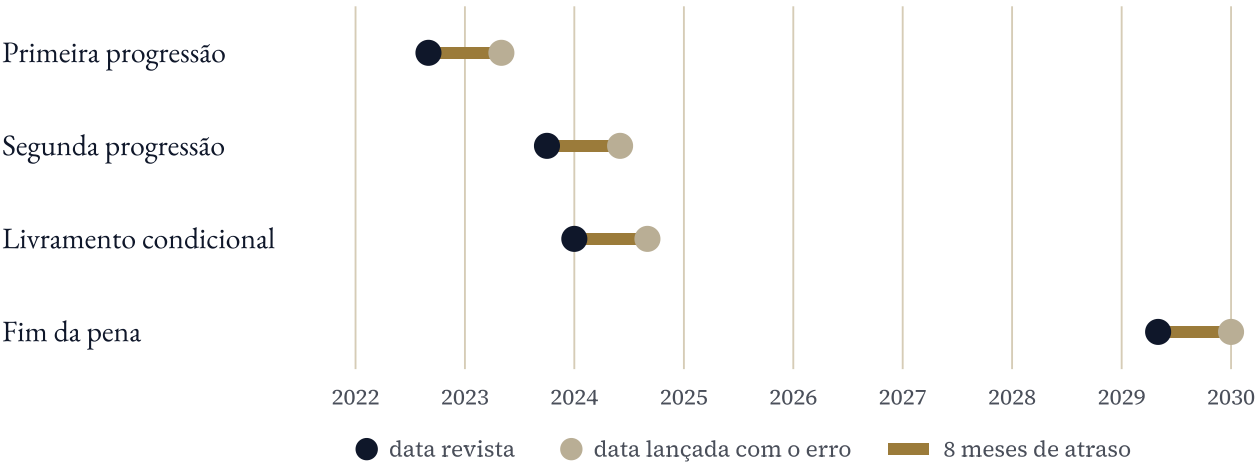
VII Extinção de uma pena que apaga a primeira prisão

Ao declarar extinta uma das condenações, o lançamento pode retirar da linha do tempo o processo da primeira prisão. O livramento, que se conta a partir dela, passa a ser contado de uma prisão posterior.

VIII O descarte circular

Um benefício é dado como inútil porque cairia depois do fim da pena, mas essa data foi calculada com o próprio erro que se pretende corrigir. Refeita a conta no cenário corrigido, o benefício pode caber muito antes.

Um exemplo com a conta



EXEMPLO HIPOTÉTICO · FRAÇÕES ILUSTRATIVAS

Etapa	Data revista	Data lançada	Atraso
Primeira progressão	set/2022	mai/2023	8 meses
Segunda progressão	out/2023	jun/2024	8 meses
Livramento condicional	jan/2024	set/2024	8 meses
Fim da pena	mai/2029	jan/2030	8 meses

Pena de 8 anos; prisão preventiva iniciada em maio de 2021 e lançada como janeiro de 2022. Um sexto para cada progressão (a segunda sobre o saldo) e um terço para o livramento, frações usadas apenas para ilustrar. Em caso real, a fração depende da data do fato, da natureza do crime e da reincidência.

5

Catálogo de erros

Os erros a seguir são descritos de forma genérica, com exemplos hipotéticos e a base legal conferida no texto oficial. Nem todo erro aparece em toda execução; muitos aparecem combinados.

Erros do sistema eletrônico e do cadastro

Boa parte das falhas nasce na digitação: o cálculo da pena no sistema eletrônico de execução (SEEU) considera apenas os dados lançados nos campos, e não os documentos juntados aos autos. Uma decisão correta, mal lançada, produz uma conta errada.

01 Remição concedida e lançada a menor

O juiz reconhece os dias de desconto por trabalho ou estudo, mas no sistema se registra um número menor, por erro de digitação ou por confusão entre duas remições de mesmo valor. Também ocorre de remições antigas não serem implantadas na passagem dos autos de papel para o meio eletrônico, ou de o pedido ficar pendente sem nunca ser registrado como concedido.

ONDE APARECE Na decisão de remição, comparada com as remições registradas como concedidas no sistema eletrônico e com as certidões de atividade.

EFEITO Exemplo hipotético: a decisão concedeu 30 dias e foram lançados 3, diferença de $30 - 3 = 27$ dias. O tempo remido conta como pena cumprida para todos os efeitos: o fim da pena fica 27 dias mais distante e, se os dias foram trabalhados depois da última data-base e não houve falta no período, também a progressão e o livramento. Se a remição é anterior a uma falta grave, o efeito é outro: ela corrige o saldo de pena sobre o qual incide a nova fração. O erro se soma a cada remição esquecida.

LEP, art. 126; LEP, art. 128; LEP, art. 66, III, "c"; LEP, art. 106, § 2º.

02 Decisão favorável que não chega ao cálculo

O direito é reconhecido na decisão, mas a conta continua a mesma porque a mudança não foi implantada no cadastro. Acontece com comutação deferida e não lançada, indulto sem baixa, data-base corrigida em recurso e mantida errada no registro de prisões e solturas, ou fração corrigida que não altera a previsão por inconsistência em outro campo. Deferir e implantar são etapas distintas, e cada uma precisa ser conferida.

ONDE APARECE Na decisão ou no acórdão, comparados com o cadastro correspondente e com o cálculo anterior e posterior à decisão.

EFEITO Exemplo hipotético: uma comutação reduziu em 1 ano uma pena de 8 anos e não foi lançada, e o término fica 1 ano mais tarde. Com frações ilustrativas, a progressão ($1/6$) atrasa $1 \text{ ano} \times 1/6 = 2$ meses e o livramento ($1/3$) atrasa $1 \text{ ano} \times 1/3 = 4$ meses.

LEP, art. 192; LEP, art. 66, VI; LEP, art. 106, § 2º; LEP, art. 185; LEP, art. 186.

03 Mesma condenação lançada duas vezes

A guia é relançada depois de mudança de vara ou de número do processo, a guia provisória não é baixada quando chega a definitiva, ou a mesma sentença recebe dois números. Data igual não prova duplicidade: antes de pedir a exclusão, conferem-se título, fatos e número de origem, para não apagar condenação distinta.

ONDE APARECE Na lista de guias, comparada com as sentenças de origem e com o cadastro das condenações no sistema eletrônico.

EFEITO Exemplo hipotético: pena real de 6 anos lançada duas vezes soma 12 anos, o que leva do semiaberto ao fechado para condenado primário. Com frações ilustrativas, a progressão (1/6) passa de 1 para 2 anos, o livramento (1/3) de 2 para 4 anos e o término se afasta 6 anos; o total inflado pode ainda tirar o caso do limite de pena de um decreto de indulto.

LEP, art. 106, § 2º; LEP, art. 111; LEP, art. 185.

04 Crime cadastrado como mais grave do que a sentença reconheceu

O cadastro atribui ao crime natureza mais grave que a da condenação: tráfico privilegiado registrado como tráfico equiparado a hediondo, homicídio simples como qualificado, associação para o tráfico tratada como hedionda, violência marcada em crime sem violência. A conferência se faz crime a crime, comparando o cadastro com a dosimetria.

ONDE APARECE Na sentença e no acórdão (dosimetria), comparados com o cadastro de cada crime no sistema eletrônico (natureza, violência, resultado morte, reincidência e fração).

EFEITO Exemplo hipotético, com frações ilustrativas: pena de 5 anos por tráfico privilegiado cadastrada como hedionda faz a progressão passar de 1/6 (10 meses) para 40% (2 anos), 1 ano e 2 meses a mais, e o livramento de 1/3 (1 ano e 8 meses) para 2/3 (3 anos e 4 meses), 1 ano e 8 meses a mais. O crime pode ainda passar a figurar como impeditivo de indulto e bloquear o perdão das demais penas.

LEP, art. 112; Código Penal, art. 83, I, II e V; LEP, art. 106, § 2º.

05 Data da primeira prisão errada ou lançada tarde

A prisão é registrada pela data do cumprimento do mandado definitivo, e não pela data em que a pessoa foi efetivamente presa; ou é digitada com atraso; ou uma prisão anterior, em flagrante ou preventiva, não é lançada. A primeira prisão cadastrada deve ser confrontada com o documento que a comprova.

ONDE APARECE No registro de prisões e solturas no sistema eletrônico, comparado com o auto de prisão em flagrante, o mandado cumprido e a certidão carcerária.

EFEITO Exemplo hipotético, com fração ilustrativa de 1/6: preso em janeiro de 2020 e cadastrado em janeiro de 2022, com pena de 8 anos, a progressão devida em maio de 2021 aparece para maio de 2023, 2 anos de atraso. O livramento e o término deslocam os mesmos 2 anos (término real em janeiro de 2028; no sistema, janeiro de 2030).

Código Penal, art. 42; LEP, art. 66, III, "c"; LEP, art. 106, § 2º.

06 Extinção de uma pena que descarta o tempo já cumprido

No encerramento de uma das penas há uma opção que desconsidera o tempo cumprido; marcada indevidamente, o sistema passa a tratar a pena como se tivesse sido anulada. Efeito semelhante ocorre quando se extingue, por cumprimento ou indulto, a pena ligada à primeira prisão e o sistema passa a usar uma prisão posterior como marco do livramento. Em qualquer dessas hipóteses, o tempo de prisão já cumprido deve ser preservado.

ONDE APARECE No registro de extinção da pena (campo que desconsidera o tempo cumprido), comparado com o registro de prisões e solturas e com a previsão do livramento antes e depois da extinção.

EFEITO Exemplo hipotético, com fração ilustrativa de 1/3: preso em janeiro de 2020 com duas penas, de 2 e 6 anos, o livramento sobre 8 anos viria em 2 anos e 8 meses, em setembro de 2022. Se a extinção da pena menor desloca o marco para janeiro de 2022, o livramento passa a 1/3 de 6 anos = 2 anos, em janeiro de 2024: atraso de 1 ano e 4 meses.

Código Penal, art. 42; LEP, art. 128; LEP, art. 185; LEP, art. 111.

07 Pena antiga mantida depois que o recurso a reduziu

O tribunal reduz a pena, mas o cadastro continua com a pena da sentença, ou as duas versões ficam somadas como se fossem condenações diferentes. A pena ativa no sistema precisa corresponder à do último julgamento.

ONDE APARECE No acórdão, comparado com a pena ativa no cadastro das condenações e com a guia.

EFEITO Exemplo hipotético, com frações ilustrativas: sentença de 9 anos reduzida a 6 no acórdão, para condenado primário, faz o regime passar de fechado a semiaberto, a progressão (1/6) cair de 1 ano e 6 meses para 1 ano, o livramento (1/3) de 3 para 2 anos, e o término antecipar-se em 3 anos.

LEP, art. 106, § 2º; LEP, art. 185.

08 Identidade ou data de nascimento erradas

Uma condenação de homônimo é vinculada à pessoa, ou a data de nascimento é digitada errada. A idade tem efeito direto: quem tinha menos de 21 anos na data do fato tem os prazos de prescrição reduzidos à metade (pela redação atual da lei, a redução não se aplica aos crimes com violência sexual contra a mulher). Conferem-se nome, filiação, nascimento, RG e CPF, lembrando que nome igual não prova identidade.

ONDE APARECE Na qualificação constante da guia, comparada com os documentos de identidade e com a certidão de antecedentes.

EFEITO Exemplo hipotético: pena de 2 anos, com prazo de prescrição de 4 anos, reduzido a 2 anos para quem tinha menos de 21 anos na data do fato; passados 3 anos sem início do cumprimento, com a idade correta $3 > 2$ e a pena está prescrita, mas com a idade errada $3 < 4$ e expede-se mandado de prisão. O termo inicial e as causas de interrupção são conferidos antes de qualquer conclusão.

Código Penal, art. 109, V; Código Penal, art. 110; Código Penal, art. 115.

Erros de cálculo

Mesmo com o cadastro correto, a conta pode partir de premissa equivocada: lei aplicada fora do seu tempo, marco inicial errado ou desconto esquecido. Cada premissa errada se propaga para todas as datas seguintes.

09 Fração de progressão de lei posterior ao crime

Aplica-se a crime antigo a fração de uma lei mais nova e mais severa, quando a lei que piora a situação não alcança fatos anteriores a ela; também há troca entre frações e mistura de regras de épocas diferentes. A conferência se faz pena por pena, crime por crime, contra a data do fato. Com as alterações de 2026, qual lei é mais benéfica depende do perfil de cada condenado (primário ou reincidente, crime com ou sem violência, hediondo ou não), e a comparação se faz caso a caso.

ONDE APARECE No cadastro de cada crime no sistema eletrônico (fração aplicada), comparado com a data do fato registrada na sentença.

EFEITO Exemplo hipotético, com frações apenas ilustrativas (as frações do art. 112 da LEP foram reescritas em 2026): roubo praticado antes de 2020, pena de 8 anos, cadastrado com 25% (2 anos) em vez de 1/6 (1 ano e 4 meses). São 8 meses a mais de exigência para a primeira progressão; nas etapas seguintes, a diferença depende das frações aplicáveis e pode até crescer.

Constituição, art. 5º, XL; Código Penal, art. 2º, parágrafo único; LEP, art. 112; Súmula 471 do STJ; Súmula 611 do STF.

10 Reincidência comum tratada como reincidência específica em crime hediondo

Em condenação por crime hediondo, quem é reincidente apenas em crime comum recebe a fração destinada ao reincidente em crime hediondo. O cadastro da reincidência deve refletir a espécie da condenação anterior.

ONDE APARECE No campo de reincidência do cadastro de cada crime, comparado com as certidões e sentenças anteriores.

EFEITO Exemplo hipotético, com percentuais históricos apenas ilustrativos (as frações do art. 112 da LEP foram reescritas em 2026): pena de 10 anos em crime hediondo sem resultado morte exige 40% para o reincidente comum (4 anos) e 60% para o específico (6 anos), 2 anos a mais no fechado. No livramento a diferença é maior: o reincidente específico em crime hediondo não tem o benefício, e o comum o alcança com $2/3$ ($10 \times 2/3 = 6$ anos e 8 meses).

Código Penal, art. 83, V; LEP, art. 112.

11 Reincidência reconhecida sem conferir o prazo de cinco anos

A condenação anterior deixa de gerar reincidência quando, entre o cumprimento ou a extinção da pena anterior e o novo fato, passaram-se mais de cinco anos (período depurador). O cadastro isolado não prova reincidência: comparam-se as datas da condenação anterior, da extinção da pena e do novo fato.

ONDE APARECE Na certidão de antecedentes, comparada com a data de extinção da pena anterior e com a data do novo fato.

EFEITO Exemplo hipotético, com frações ilustrativas: pena de 6 anos por crime sem violência exige, para o primário, 1/6 (1 ano) e, para o reincidente, 20% (1 ano, 2 meses e 12 dias), diferença de 2 meses e 12 dias. No livramento, o primário com bons antecedentes cumpre 1/3 (2 anos) e o reincidente a metade (3 anos), diferença de 1 ano, além de requisitos mais longos em muitos decretos de indulto e comutação.

Código Penal, art. 83, I e II.

12 Crime tratado como hediondo por lei posterior ao fato

Uma lei posterior passou a classificar certas formas de roubo como hediondas, e essa classificação é aplicada a fato anterior a ela. A hediondez vale pela lei da data do fato; ao mesmo tempo, o latrocínio já era hediondo antes, e nem todo roubo posterior é hediondo.

ONDE APARECE Na data do fato registrada na sentença, comparada com a marcação de hediondez no cadastro do crime.

EFEITO Exemplo hipotético, com frações apenas ilustrativas (as frações do art. 112 da LEP foram reescritas em 2026): roubo de 2019, pena de 8 anos, marcado como hediondo, faz a progressão passar de 1/6 (1 ano e 4 meses) para 40% (3 anos, 2 meses e 12 dias), 1 ano, 10 meses e 12 dias a mais, e o livramento de 1/3 (2 anos e 8 meses) para 2/3 (5 anos e 4 meses), 2 anos e 8 meses a mais. O crime passa ainda a impedir o indulto.

Constituição, art. 5º, XL; Código Penal, art. 2º, parágrafo único; Súmula 611 do STF.

13 Penas somadas quando cabia crime continuado

Condenações de processos diferentes, por crimes da mesma espécie praticados em condições próximas de tempo, lugar e modo, são simplesmente somadas na execução, quando a lei manda tratá-las como um só crime com aumento de pena. A proximidade de datas, sozinha, não prova continuidade; e, se a própria sentença já examinou a questão, a via adequada é a revisão criminal, e não o pedido na execução. Segundo a jurisprudência, exige-se também um vínculo entre os fatos.

ONDE APARECE Nas sentenças de todos os processos (datas, locais e modo de execução), comparadas com a decisão que somou as penas.

EFEITO Exemplo hipotético: três furtos com 2 anos de pena cada somam 6 anos (semiaberto); reconhecida a continuidade, aplica-se a pena de um deles com aumento ilustrativo de 1/5, $2 \text{ anos} \times 1,2 = 2 \text{ anos, 4 meses e 24 dias}$ (aberto). A diferença é de 3 anos, 7 meses e 6 dias, além da mudança de regime e da reabertura do exame de indulto.

Código Penal, art. 71; LEP, art. 66, III, "a"; LEP, art. 111; Súmula 659 do STJ.

14 Contagem reiniciada pela chegada de condenação por fato antigo

A soma de pena por fato anterior ao início do cumprimento não é falta disciplinar e não altera, por si, a data-base da progressão. Mesmo assim, o cálculo adota como novo marco a data em que a guia chegou ou a da última prisão.

ONDE APARECE Na data do fato da nova condenação, comparada com a data-base adotada no cálculo e com o registro de prisões e solturas.

EFEITO Exemplo hipotético, com fração ilustrativa de 1/6: preso em janeiro de 2022 com pena de 6 anos, recebe em janeiro de 2023 condenação de 3 anos por fato de 2019, total de 9 anos. Mantida a data-base, 1/6 de 9 anos = 1 ano e 6 meses e a progressão vem em julho de 2023; com a data-base deslocada para janeiro de 2023, 1/6 do restante de 8 anos = 1 ano e 4 meses leva a progressão a maio de 2024, atraso de 10 meses.

LEP, art. 111, parágrafo único; LEP, art. 112, § 6º; LEP, art. 118, II.

15 Recomeço contado da decisão, e não do dia da falta

Reconhecida a falta grave, a contagem para a progressão recomeça do dia em que a falta foi cometida. O lançamento pela data da decisão que a reconheceu empurra todas as datas seguintes.

ONDE APARECE No procedimento disciplinar (data do fato), comparado com a decisão de homologação e com a data-base adotada no cálculo.

EFEITO Exemplo hipotético: falta em março e homologação em setembro do mesmo ano; com o recomeço lançado em setembro, a progressão atrasa 6 meses.

LEP, art. 112, § 6º; Súmula 534 do STJ.

16 Tempo de prisão anterior à condenação não descontado

Prisão provisória em outro processo encerrado por absolvição ou prescrição, prisão domiciliar substitutiva e recolhimento noturno ficam fora do cálculo, ou são lançados como remição, que é outro instituto. O erro inverso também existe: contar duas vezes o mesmo dia, ou usar prisão passada como crédito para crime futuro.

ONDE APARECE No registro de prisões e solturas no sistema eletrônico, comparado com as decisões de prisão e soltura e com a decisão cautelar que impôs recolhimento noturno.

EFEITO Exemplo hipotético: pena de 4 anos e 6 meses com 8 meses de preventiva; descontados, $54 - 8 = 46$ meses (3 anos e 10 meses), o que admite regime aberto para primário em circunstâncias favoráveis, e o término se antecipa em 8 meses. Em outro exemplo hipotético, 300 noites de recolhimento de 12 horas somam $3.600 \text{ horas} \div 24 = 150$ dias a descontar.

Código Penal, art. 42; LEP, art. 66, III, "c".

17 Sobras de remição desprezadas e remição de outra unidade esquecida

A cada 3 dias de trabalho desconta-se 1 dia de pena, e a cada 12 horas de estudo, divididas em pelo menos 3 dias, 1 dia; os dias e horas que sobram de um período devem passar ao seguinte, mas desaparecem. Certidões de unidades prisionais anteriores também deixam de chegar ou de ser somadas. Dia trabalhado, hora estudada, sobra e dia remido são grandezas diferentes e se conferem separadamente.

ONDE APARECE Nas certidões de trabalho e estudo de cada unidade, comparadas com o saldo registrado nas decisões de remição.

EFEITO Exemplo hipotético: seis períodos com 2 dias trabalhados de sobra cada somam $12 \text{ dias} \div 3 = 4$ dias de pena perdidos. Trabalho de 360 dias em unidade anterior sem certidão equivale a $360 \div 3 = 120$ dias de pena não descontados.

LEP, art. 126, § 1º, I e II; LEP, art. 128; Súmula 341 do STJ.

18 Período de livramento não contado após revogação por crime anterior

O livramento pode ser revogado por crime cometido durante o benefício ou por condenação por crime anterior a ele. Na segunda hipótese, o tempo em liberdade condicional conta como pena cumprida, mas o cálculo trata as duas da mesma forma.

ONDE APARECE Na decisão de revogação (motivo e data do fato), comparada com o cálculo.

EFEITO Exemplo hipotético: 1 ano em livramento, revogado por condenação de fato anterior; desconsiderar o período significa 1 ano a mais de pena, e o sistema pode ainda vedar indevidamente novo livramento.

19 Progressão seguinte calculada sobre a pena total

Depois da primeira progressão, a fração da etapa seguinte incide sobre a pena que resta, e não sobre a pena inteira. Calcular sobre o total cobra de novo um tempo já cumprido.

ONDE APARECE No cálculo dos requisitos de tempo feito após a primeira progressão.

EFEITO Exemplo hipotético, com fração ilustrativa de 1/6: pena de 12 anos e progressão após 2 anos; a seguinte exige 1/6 dos 10 anos restantes (1 ano e 8 meses), e não 1/6 de 12 anos (2 anos), diferença de 4 meses nessa etapa.

LEP, art. 112; LEP, art. 111.

Erros nas decisões e omissões da execução

Há erros que não estão no cadastro, mas no modo como a execução é conduzida: faltas com efeitos além dos previstos em lei, benefícios não examinados e decisões tardias. O tempo perdido nesses casos é pena cumprida a mais.

20 Falta grave reiniciando prazos que ela não reinicia

A falta grave reinicia a contagem da progressão, e só dela; não reinicia o prazo do livramento condicional, nem o do indulto ou da comutação, salvo regra própria do decreto. Para o livramento, a falta recente impede o benefício por 12 meses e continua pesando na avaliação do comportamento, mas não zera o prazo.

ONDE APARECE Na data-base do livramento e do indulto adotada no cálculo, comparada com a data da falta.

EFEITO Exemplo hipotético, com fração ilustrativa de 1/3: pena de 9 anos desde janeiro de 2022 e livramento previsto para janeiro de 2025; com falta grave em janeiro de 2024, os 12 meses sem falta mantêm a data de janeiro de 2025. Se o prazo é reiniciado na data da falta, 1/3 dos 7 anos restantes (2 anos e 4 meses) leva a maio de 2026, atraso de 1 ano e 4 meses.

Código Penal, art. 83, III, "b"; Súmula 441 do STJ; Súmula 535 do STJ; Súmula 534 do STJ.

21 Falta grave reconhecida sem procedimento válido

O procedimento disciplinar corre sem advogado, com defensor sem independência ou com substituição do defensor escolhido sem aviso; a regressão definitiva é decidida sem ouvir o condenado; pedidos de prova são negados sem motivo; a autoria é presumida, como no celular encontrado em cela coletiva e atribuído a todos; ou o atraso justificado no retorno é tratado como fuga. Os tribunais admitem, em certas condições, que audiência judicial com defesa e Ministério Público supra o procedimento, e exigem a demonstração de prejuízo concreto para anulá-lo.

ONDE APARECE No procedimento disciplinar integral (intimações, procuração, termos e decisão), comparado com a decisão judicial de homologação.

EFEITO Exemplo hipotético, com frações ilustrativas: uma falta mal reconhecida reinicia a contagem para a progressão, de modo que o tempo cumprido desde a última data-base deixa de contar para ela, e pode retirar até 1/3 dos dias remidos (de 90 dias, até 30). Somam-se possível regressão de regime, efeito sobre o requisito de comportamento do livramento e sobre os requisitos disciplinares de decretos de indulto. Afastada a falta, esses efeitos caem.

LEP, art. 118, § 2º; Súmula 533 do STJ.

22 Perda de remição no máximo, sem justificar a medida

Em caso de falta grave, a lei permite revogar até 1/3 do tempo remido, considerando natureza, motivos, circunstâncias e consequências da falta. A decisão aplica o máximo de forma automática, sem medir esses elementos.

ONDE APARECE Na decisão de homologação da falta, comparada com o cálculo de remição.

EFEITO Exemplo hipotético: com 120 dias remidos, a perda de 1/3 retira 40 dias, ao passo que uma perda proporcional e fundamentada, ilustrativamente de 1/10, retiraria 12 dias. A diferença é de 28 dias de pena.

LEP, art. 127.

23 Regressão provisória que se prolonga

A regressão cautelar é decretada pela notícia de uma falta e o procedimento disciplinar se arrasta; ao final, a falta é afastada ou desclassificada, mas o tempo no regime mais duro já passou. Sustenta-se também que a regressão cautelar não altera a data-base enquanto não houver reconhecimento definitivo da falta, ponto que depende de exame no caso concreto.

ONDE APARECE Na decisão cautelar, comparada com o andamento do procedimento disciplinar e com a decisão definitiva.

EFEITO Exemplo hipotético: no semiaberto, regressão cautelar ao fechado e procedimento concluído 8 meses depois sem reconhecimento de falta grave. O saldo são 8 meses em regime mais grave que o devido, sem saídas e sem trabalho externo, com eventual perda de remição.

LEP, art. 118, § 2º.

24 Exame criminológico exigido sem motivação concreta

O juízo condiciona a progressão a exame criminológico com base na gravidade abstrata do crime ou no tamanho da pena, sem fundamento concreto, ou aplica a obrigatoriedade criada pela Lei 14.843/2024 a fato anterior a ela, o que é piora que não retroage. A exigência indevida é combatida por agravo em execução e, quando a ilegalidade é flagrante, por habeas corpus. Contra decisão que contraria súmula vinculante, cabe reclamação ao Supremo Tribunal Federal.

ONDE APARECE Na decisão que determina o exame (fundamentação), comparada com a data do fato.

EFEITO Exemplo hipotético: requisito de tempo cumprido em março, exame determinado sem motivação e laudo juntado em outubro, o que representa 7 meses a mais no fechado. Se o marco da progressão for fixado na data da decisão, o atraso se transfere também para a etapa seguinte (ver o erro E-25, marco da progressão fixado na data da decisão).

Súmula 439 do STJ; Súmula Vinculante 26 do STF; Constituição, art. 5º, XL; LEP, art. 112, § 1º; LEP, art. 197.

25 Marco da progressão fixado na data da decisão

O juiz demora a decidir, e a contagem da etapa seguinte começa na data da decisão ou da transferência, e não no dia em que o último requisito foi preenchido. O atraso do Estado converte-se em pena cumprida a mais.

ONDE APARECE Na decisão de progressão, comparada com a data-base adotada para a progressão seguinte.

EFEITO Exemplo hipotético: requisitos completos em março, decisão em outubro e marco lançado em outubro; os 7 meses de diferença se transferem para a progressão seguinte.

LEP, art. 112.

26 Prescrição da pena não reconhecida

O Estado demora tanto a iniciar ou retomar a execução que perde o direito de executar a pena, e a extinção não é declarada. A verificação exige, por condenação, o quadro de marcos (fato, recebimento da denúncia, pronúncia, sentença, trânsito em julgado e idade), lembrando que, havendo fuga, a prescrição corre sobre o restante da pena. Penas prescritas às vezes permanecem no cadastro e influem no regime, e sua extinção pode reabrir o exame de indulto das demais.

ONDE APARECE Nas certidões de trânsito em julgado, comparadas com as datas de início do cumprimento, de fugas e de recapturas e com a idade na data do fato.

EFEITO Exemplo hipotético: pena de 1 ano e 6 meses, prazo de prescrição de 4 anos, trânsito em julgado para ambas as partes em 2018 e captura em 2024, sem causa suspensiva ou interruptiva no período; como $6 > 4$, a pena inteira está extinta. Com reincidência, o prazo aumenta de 1/3 (5 anos e 4 meses) e a conclusão, neste exemplo, é a mesma, conferidos sempre o termo inicial e as causas de interrupção.

Código Penal, art. 109; Código Penal, art. 110; Código Penal, art. 115; Código Penal, art. 117, V e VI.

27 Falta disciplinar antiga não declarada prescrita (matéria em discussão)

Sustenta-se a aplicação, por analogia, do prazo de 3 anos do Código Penal à apuração judicial da falta, distinto do prazo administrativo do procedimento disciplinar, que varia conforme o estado, com redução à metade para quem tinha menos de 21 anos na data da falta. É matéria em discussão nos tribunais, ainda sem orientação definitiva, e por isso se apresenta como tese defensiva, e não como erro reconhecido.

ONDE APARECE Na data da falta, comparada com as datas dos atos do procedimento disciplinar e da decisão judicial.

EFEITO Exemplo hipotético: falta cometida em 2020 e reconhecida em 2024; se acolhida a prescrição, a progressão não recomeça (1/6 ilustrativo de 6 anos restantes = 1 ano poupado), não há perda de remição e o livramento não fica bloqueado.

Código Penal, art. 109, VI; Código Penal, art. 115.

28 Indulto e comutação nunca examinados, inclusive de decretos antigos

Cada decreto se examina pela situação da pessoa na data de corte nele fixada, em geral 25 de dezembro, artigo por artigo, e o decreto antigo continua aplicável anos depois. O indulto é examinado antes da comutação, o crime impeditivo exige o cumprimento da parte correspondente antes do exame das demais penas, e não se combinam requisitos de decretos de anos diferentes. O alerta do sistema não equivale à concessão.

ONDE APARECE Na situação da pena em cada data de corte, comparada com os decretos de cada ano e com as decisões proferidas.

EFEITO Exemplo hipotético: comutação ilustrativa de 1/5 sobre restante de 5 anos na data de corte reduz 1 ano da pena, com reflexo em todas as datas seguintes. O indulto de uma pena de 2 anos extingue essa condenação e reduz o total em 2 anos, desde que preservado o tempo já cumprido (ver o erro E-06, extinção que descarta o tempo cumprido).

LEP, art. 193; Súmula 535 do STJ; Súmula 631 do STJ.

29 Livramento condicional não pedido ou negado por motivo indevido

O livramento não é etapa da progressão: corre em paralelo, com prazo próprio. É esquecido quando a pessoa progride, ou tem o marco alterado pela extinção de pena antiga (ver o erro E-06, extinção que descarta o tempo cumprido).

ONDE APARECE No cálculo do livramento, comparado com os pedidos e as decisões.

EFEITO Exemplo hipotético, com fração ilustrativa de 1/3: pena de 6 anos para primário, com livramento possível após 2 anos; sem o pedido, os 4 anos restantes são cumpridos em regime semiaberto e depois aberto, em vez de liberdade condicional.

Código Penal, art. 83.

30 Período de prova encerrado sem declaração de extinção da pena

Se até o fim do período de prova o livramento não foi suspenso nem revogado, a pena se extingue. Ainda assim, notícia posterior de crime leva à revogação depois de vencido o prazo.

ONDE APARECE No termo final do período de prova, comparado com as datas de eventual suspensão ou revogação.

EFEITO Exemplo hipotético: período de prova de 2 anos encerrado em janeiro de 2025 sem suspensão; a revogação decretada em junho de 2025 faz a pessoa voltar a dever 2 anos de pena que já estavam extintos.

Súmula 617 do STJ.

31 Regime agravado automaticamente após soma de penas

Chega nova condenação e o sistema leva ao fechado sem conferir se o total exige isso. A nova pena se soma ao restante, e o regime se define pela quantidade total, pela reincidência e pelas circunstâncias; o tempo já cumprido não se cobra de novo.

ONDE APARECE Na decisão de soma ou unificação das penas, comparada com o regime fixado.

EFEITO Exemplo hipotético, com fração ilustrativa de 1/6: no semiaberto, com 3 anos restantes, chega pena de 2 anos por fato anterior, e o restante de 5 anos continua compatível com o semiaberto para primário. A regressão indevida ao fechado mantém a pessoa em regime mais grave até que seja corrigida, com o restabelecimento do regime devido.

LEP, art. 111, parágrafo único; LEP, art. 118, II.

32 Regime mais grave por falta de vaga

A pessoa obtém a progressão ao semiaberto, mas permanece no fechado porque não há vaga no estabelecimento adequado. A falta de vaga não autoriza o cumprimento em regime mais grave que o fixado.

ONDE APARECE Na decisão de progressão, comparada com o local efetivo de custódia e com a informação da unidade prisional.

EFEITO Exemplo hipotético: progressão deferida em janeiro e transferência em julho resultam em 6 meses em regime mais grave do que o deferido.

Súmula Vinculante 56 do STF; LEP, art. 185.

33 Trabalho externo e saída temporária negados por requisito inexistente

Para trabalho externo e saídas, o tempo cumprido no fechado conta, e exigir nova fração depois da progressão ao semiaberto é cobrança em duplicidade. A prova do trabalho (carteira, contrato, controle de ponto) não pode se tornar exigência arbitrária. A Lei 14.843/2024 restringiu as saídas temporárias, e discute-se sua aplicação a fatos anteriores a ela.

ONDE APARECE Na decisão de indeferimento, comparada com o cálculo do tempo já cumprido.

EFEITO Exemplo hipotético, com fração ilustrativa de 1/6: pena de 6 anos; exigir novamente 1/6 no semiaberto impõe 1 ano de espera indevida para o trabalho externo, e a perda da remição que esse trabalho geraria.

Súmula 40 do STJ; Súmula 520 do STJ; Constituição, art. 5º, XL.

Erros de documentação

A execução depende de documentos que precisam circular: atestado de pena, certidões de trabalho e estudo, termos de audiência e guias. Documento que não chega, ou chega com data errada, altera o cálculo sem que ninguém perceba.

34 Atestado de pena não emitido ou desatualizado

O atestado de pena, extrato anual com a pena imposta, a cumprida e a restante, não é emitido ou fica desatualizado. Sem ele e sem o detalhamento do cálculo, o erro de cadastro só aparece quando a data do benefício já passou; por isso o atestado é o ponto de partida de qualquer revisão.

ONDE APARECE Nos autos da execução (atestado anual), comparados com o cálculo vigente.

EFEITO Exemplo hipotético: uma remição de 60 dias digitada errado em 2021 e descoberta só em 2024 deixa três anos de previsões 60 dias atrasadas, e uma progressão que poderia ter vindo antes.

LEP, art. 41, XVI; LEP, art. 66, X.

35 Trabalho ou estudo realizado sem certidão nem decisão

Há três etapas distintas: a atividade registrada na unidade, a remição declarada pelo juiz e a remição lançada no cálculo. A unidade não envia a certidão mensal, envia sem dias e horas, ou o curso não é reconhecido; e a certidão sozinha não gera desconto, pois depende de decisão.

ONDE APARECE Nos registros da unidade prisional, comparados com as certidões juntadas e com as decisões de remição.

EFEITO Exemplo hipotético: 360 dias trabalhados sem certidão equivalem a $360 \div 3 = 120$ dias de pena não descontados.

LEP, art. 126; Súmula 341 do STJ.

36 Data errada transcrita em termo de audiência ou certidão

A data de uma fuga ou de um descumprimento é copiada errada em termo de audiência, ficando anterior à real, e o cálculo deixa de contar o tempo entre a data errada e a verdadeira. O termo deve ser confrontado com os registros originais do monitoramento ou da unidade.

ONDE APARECE No termo de audiência, comparado com os registros do monitoramento ou da unidade e com o registro de prisões e solturas no sistema eletrônico.

EFEITO Exemplo hipotético: descumprimento real em outubro e termo que registra junho resultam em 4 meses de pena não contados, e a data-base recua junto.

LEP, art. 106, § 2º; LEP, art. 185; Código Penal, art. 42.

37 Violação da tornozeleira registrada como fuga

A violação de perímetro do monitoramento eletrônico não equivale automaticamente a fuga: a fuga interrompe a contagem até a recaptura, enquanto a violação exige apuração própria. No sentido inverso, o uso de tornozeleira, por si, não gera desconto de todo o período, pois depende da restrição efetivamente imposta.

ONDE APARECE Nos relatórios do monitoramento, comparados com a fuga lançada no registro de prisões e solturas e com a decisão.

EFEITO Exemplo hipotético: uma violação de algumas horas lançada como fuga, com recaptura registrada 3 meses depois, deixa 3 meses sem contar como pena e reinicia a progressão.

LEP, art. 118, § 2º.

38 Guia provisória não expedida para quem está preso e recorre

O condenado preso cautelarmente, com a prisão mantida na sentença, precisa da guia provisória para que a execução provisória seja formada e os benefícios possam ser examinados antes do trânsito em julgado. A falta da guia não impede que o tempo de prisão seja contado, mas na prática pode paralisar o exame dos pedidos até ser expedida.

ONDE APARECE Na sentença (manutenção da prisão), comparada com a existência de execução provisória.

EFEITO Exemplo hipotético, com fração ilustrativa de 1/6: preso desde janeiro de 2022, condenado a 6 anos e com recurso julgado em janeiro de 2024; o requisito de tempo para a progressão seria atingido em janeiro de 2023; sem guia provisória, o pedido pode ficar sem exame enquanto a guia não for expedida, e é essa expedição que se requer.

Súmula 716 do STF; Súmula 717 do STF.

Erros do título e da lei no tempo

Algumas falhas estão na própria condenação ou na lei aplicada a ela: normas posteriores mais benéficas não aplicadas, aumentos de pena afastados pela jurisprudência e multas que mantêm a execução aberta.

39 Norma de armas mais benéfica não aplicada

Os crimes de arma dependem de atos do Poder Executivo que classificam os calibres; quando a classificação melhora, inclusive por norma intermediária depois revogada, a pena se adequa na execução. Separam-se posse e porte, e conferem-se o calibre, a data do fato e o ato vigente em cada momento.

ONDE APARECE Na sentença (tipo, calibre e data), comparada com os atos de classificação sucessivos e com o pedido de adequação na condenação correspondente.

EFEITO Exemplo hipotético: porte de arma antes classificada como restrita, com pena mínima de 3 anos, reequadrado como porte de arma permitida, com pena mínima de 2 anos, representa 1 ano a menos, com possível mudança de regime e reabertura do exame de indulto.

Constituição, art. 5º, XL; Código Penal, art. 2º, parágrafo único; Súmula 611 do STF; LEP, art. 66, I.

40 Causa de aumento afastada pela jurisprudência mantida na pena

Um aumento de pena que a jurisprudência afastou para determinado crime, como o do repouso noturno no furto qualificado, permanece na conta. A dosimetria se confere a cada nova orientação; quando a correção exige rever a sentença, a via é a revisão criminal ou o habeas corpus, e a correção obtida por um correu, se não for de caráter pessoal, estende-se aos demais.

ONDE APARECE Na dosimetria da sentença e do acórdão.

EFEITO Exemplo hipotético: pena-base de 2 anos aumentada de 1/3 resulta em 2 anos e 8 meses; sem o aumento, fica em 2 anos, 8 meses a menos, com reflexo no regime, na progressão e no limite de pena dos decretos de indulto.

41 Multa pendente que impede a extinção da execução

Cumprida a pena de prisão, a execução permanece aberta por causa da multa, que em vários decretos pode ser perdoada sem exigência de tempo de cumprimento, em hipóteses ligadas a valor baixo ou à falta de condição de pagar, e o pedido não é feito. O perdão da multa não altera, por si, efeitos que têm regras próprias, como os eleitorais ou os de programas sociais.

ONDE APARECE Na sentença (valor e dias-multa), comparada com os decretos de cada ano e com a situação econômica comprovada.

EFEITO Exemplo hipotético: pena de prisão cumprida em janeiro de 2024 com multa pendente; a execução continua aberta e a certidão continua positiva até que a multa seja paga, perdoada ou declarada extinta. Não há número a calcular: o custo é a pendência.

LEP, art. 192.

6

Histórias-exemplo

Pessoas e números fictícios, criados para explicar. Não são casos do escritório. Frações ilustrativas.

EXEMPLO HIPOTÉTICO

A pena que entrou duas vezes

Situação fictícia (erro E-03, mesma condenação lançada duas vezes): M. foi condenado a 6 anos. Quando o processo mudou de vara, a guia recebeu número novo e foi lançada outra vez, e o sistema passou a registrar 12 anos de pena.

Antes. Regime fechado; progressão só após 2 anos (1/6 ilustrativo de 12); livramento após 4 anos (1/3 ilustrativo de 12); término em 12 anos.

Depois. Excluída a duplicidade: regime semiaberto; progressão com 1 ano (1/6 de 6); livramento com 2 anos (1/3 de 6); término em 6 anos.

A conta. $12 - 6 = 6$ anos de pena inexistente; 1 ano a menos para progredir e 2 anos a menos para o livramento.

EXEMPLO HIPOTÉTICO

Trinta dias que viraram três

Situação fictícia (erro E-01, remição lançada a menor): J. trabalhou e estudou na unidade prisional, e o juiz reconheceu 30 dias de remição. Na digitação, entraram 3.

Antes. O sistema indicava o fim da pena 27 dias mais tarde. Os dias haviam sido trabalhados depois da última data-base, sem falta no período, e por isso também a progressão e o livramento apareciam 27 dias mais tarde.

Depois. A família obteve o atestado de pena, a defesa comparou a decisão com o cadastro e requereu a retificação.

A conta. $30 - 3 = 27$ dias. Como o tempo remido conta como pena cumprida, e nas premissas do exemplo, progressão, livramento e fim da pena ficam 27 dias mais próximos; os demais requisitos continuam a ser examinados.

EXEMPLO HIPOTÉTICO

Os oito meses que ninguém descontou

Situação fictícia (erro E-16, tempo de prisão anterior não descontado): R. ficou 8 meses em prisão preventiva e depois foi condenado a 4 anos e 6 meses. O tempo de prisão anterior não foi lançado.

Antes. Regime semiaberto (4 anos e 6 meses) e término calculado como se R. começasse do zero.

Depois. Com o desconto, a pena restante é de 3 anos e 10 meses, o que admite o regime aberto para primário em circunstâncias favoráveis, e o término se antecipa em 8 meses.

A conta. 54 meses – 8 meses = 46 meses (3 anos e 10 meses).

EXEMPLO HIPOTÉTICO

A falta que reiniciou o prazo errado

Situação fictícia (erro E-20, falta grave reiniciando prazos que ela não reinicia): P. cumpria 9 anos desde janeiro de 2022, com livramento previsto para 1/3 ilustrativo (3 anos), em janeiro de 2025. Em janeiro de 2024, teve uma falta grave.

Antes. O sistema reiniciou o prazo do livramento na data da falta: 1/3 dos 7 anos restantes = 2 anos e 4 meses, em maio de 2026.

Depois. A falta grave não reinicia o prazo do livramento. O requisito de tempo volta a janeiro de 2025; o comportamento, avaliado em todo o histórico da execução, e os demais requisitos continuam a ser examinados à parte.

A conta. De janeiro de 2025 a maio de 2026 = 1 ano e 4 meses de diferença no requisito de tempo.

EXEMPLO HIPOTÉTICO

A condenação antiga que deslocou a progressão

Situação fictícia (erro E-14, contagem reiniciada por condenação por fato antigo): L. estava preso desde janeiro de 2022, com pena de 6 anos. Em janeiro de 2023, chegou uma condenação de 3 anos por fato de 2019.

Antes. O sistema adotou janeiro de 2023 como novo início e calculou 1/6 ilustrativo dos 8 anos restantes = 1 ano e 4 meses, em maio de 2024.

Depois. Fato anterior ao cumprimento não altera, por si, a data-base. Conta-se 1/6 do total de 9 anos desde janeiro de 2022 = 1 ano e 6 meses, em julho de 2023.

A conta. De julho de 2023 a maio de 2024 = 10 meses a menos no regime fechado.

EXEMPLO HIPOTÉTICO

Três furtos, uma só pena

Situação fictícia (erro E-13, penas somadas quando cabia crime continuado): A. foi condenado em três processos por três furtos semelhantes, na mesma semana e no mesmo bairro, com 2 anos cada. Na execução, as penas foram somadas.

Antes. 6 anos de pena somada.

Depois. Presentes os requisitos do crime continuado (mesma espécie, condições semelhantes de tempo, lugar e modo de execução, e, segundo a jurisprudência, um vínculo entre os fatos), aplica-se a pena de um furto (2 anos) com aumento de 1/5 para três crimes: 2 anos, 4 meses e 24 dias, o que pode permitir regime mais brando, conforme as demais circunstâncias.

A conta. $2 \text{ anos} \times 1,2 = 2,4 \text{ anos} = 2 \text{ anos, 4 meses e 24 dias}$. Diferença: 6 anos – 2 anos, 4 meses e 24 dias = 3 anos, 7 meses e 6 dias.

EXEMPLO HIPOTÉTICO

A idade errada que encobriu a prescrição

Situação fictícia (erro E-08, data de nascimento errada): S. foi condenado a 2 anos por fato cometido quando tinha 19 anos. No cadastro, a data de nascimento estava errada e ele constava com 23.

Antes. Prazo para o Estado executar a pena de 4 anos; passados 3 anos sem início do cumprimento, foi expedido mandado de prisão.

Depois. Com 19 anos na data do fato, o prazo cai à metade, 2 anos (o crime não envolvia violência sexual contra a mulher, hipótese em que a redução não se aplica); passados 3 anos desde o trânsito em julgado para ambas as partes, sem causa suspensiva ou interruptiva, a pena está prescrita.

A conta. 3 anos > 2 anos: a pena de 2 anos, inteira, deixa de ser cumprida.

EXEMPLO HIPOTÉTICO

A comutação que estava no decreto e não foi pedida

Situação fictícia (erro E-28, indulto e comutação não examinados, e erro E-02, decisão que não chega ao cálculo): C. tinha 5 anos de pena a cumprir na data de corte de um decreto de comutação que reduzia, ilustrativamente, 1/5 do restante, e preenchia os requisitos naquele dia. O pedido não foi feito; anos depois, a defesa revisou os decretos antigos.

Antes. Término da pena calculado com os 5 anos inteiros.

Depois. Comutação reconhecida, pois o decreto antigo continua aplicável, e lançada no cálculo: 1/5 de 5 anos = 1 ano a menos.

A conta. 5 anos $\times$ 1/5 = 1 ano. Com o término 1 ano antes, mudam também as datas de livramento e, se for o caso, de progressão. Último passo: conferir se a decisão foi efetivamente lançada no sistema.

O que a revisão confere

1. Leitura dos autos e linha do tempo

A revisão começa pela leitura integral, não por amostragem. Cada marco da execução é localizado no documento em que está.

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> ☐ Leitura de todas as folhas: inclusive sentenças, denúncias e acórdãos antigos digitalizados como imagem; o que for ilegível é anotado no ponto exato. | <ul style="list-style-type: none"> ☐ Fato do caso e trecho citado: o que é fato da condenação e o que é ementa transcrita pelo juiz não se confundem. |
| <ul style="list-style-type: none"> ☐ Linha do tempo de marcos: cada prisão, soltura, fuga, recaptura, falta e decisão de benefício, com data e folha. | <ul style="list-style-type: none"> ☐ Situação dos corrêus: benefício de natureza objetiva concedido a corréu e nunca estendido. |
| <ul style="list-style-type: none"> ☐ Cadeia recursal até o trânsito: a fundamentação que governa é a da última decisão, não a da sentença isolada. | <ul style="list-style-type: none"> ☐ Identificação e idade: nome, filiação e data de nascimento; a idade na data do fato altera prazos de prescrição. |

2. Guias, condenações e soma das penas

A pena total é a base de todos os benefícios. Se ela está errada, todos os prazos estão errados.

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> ☐ Soma refeita: cada condenação somada de novo e comparada ao total lançado, parcela a parcela. | <ul style="list-style-type: none"> ☐ Soma ou unificação: crimes da mesma espécie, em condições semelhantes de tempo, lugar e modo, somados quando deveriam ser tratados como crime continuado. |
| <ul style="list-style-type: none"> ☐ Guia em duplicidade: a mesma condenação cadastrada duas vezes, após mudança de vara ou de número. | <ul style="list-style-type: none"> ☐ Natureza de cada crime: comum ou hediondo, com ou sem violência, primário ou reincidente, conforme a lei da data do fato e não conforme o cadastro. |
| <ul style="list-style-type: none"> ☐ Pena do acórdão: a pena reduzida em recurso efetivamente lançada no lugar da pena da sentença. | <ul style="list-style-type: none"> ☐ Pena já cumprida: condenação integralmente cumprida que continua pesando na base dos requisitos. |

3. Prisão, detração e tempo cumprido

O tempo de prisão provisória, e as restrições que a lei e a jurisprudência equiparam a ela, se descontam da pena. O que não é lançado simplesmente desaparece.

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> ☐ Prisão provisória do próprio processo: flagrante e preventiva lançados com as datas reais, e não com a data do mandado definitivo. | <ul style="list-style-type: none"> ☐ Recolhimento domiciliar noturno: as horas de recolhimento convertidas em dias de pena cumprida. |
| <ul style="list-style-type: none"> ☐ Prisão em outro processo: período de prisão em processo que terminou em absolvição ou arquivamento, quando cabe o desconto. | <ul style="list-style-type: none"> ☐ Método do desconto: a forma como o desconto incide sobre o requisito de cada benefício. |

- ☐ **Suspensão e interrupção:** liberdade provisória e situações análogas não zeram o tempo já cumprido.
-

4. Remição por trabalho e estudo

Cada dia trabalhado e cada hora estudada só reduzem a pena se forem reconhecidos e lançados.

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> ☐ Atestado convertido em dias: trabalho e estudo convertidos na proporção legal, com o saldo que sobra levado ao período seguinte. | <ul style="list-style-type: none"> ☐ Decisão lançada: a remição reconhecida pelo juiz conferida contra o número efetivamente digitado no cálculo. |
| <ul style="list-style-type: none"> ☐ Dias atestados e nunca homologados: certidões juntadas sem pedido nem decisão. | <ul style="list-style-type: none"> ☐ Perda por falta grave: perda limitada pela lei e dependente de decisão que justifique a fração aplicada. |
| <ul style="list-style-type: none"> ☐ Remição de outra unidade: trabalho feito em estabelecimento anterior cujas certidões nunca chegaram. | |
-

5. Progressão de regime e datas-base

O requisito de tempo da progressão depende de três dados: a pena, a fração legal e a data-base. Um erro em qualquer deles desloca as etapas seguintes; os demais requisitos são avaliados à parte.

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> ☐ Fração da lei do fato: a fração conferida no texto legal vigente na data de cada crime; lei posterior mais grave não alcança fato anterior. | <ul style="list-style-type: none"> ☐ Data-base após falta: a data da falta, e não a data da decisão que a homologou. |
| <ul style="list-style-type: none"> ☐ Duas leis, duas contas: quando a lei mudou, as duas contas lado a lado, com a regra que decide qual se aplica. | <ul style="list-style-type: none"> ☐ Data-base após nova condenação: condenação por fato anterior ao início do cumprimento não reinicia, por si, a contagem. |
| <ul style="list-style-type: none"> ☐ Fração sobre o saldo: a partir da segunda progressão, a fração incide sobre o que resta de pena. | <ul style="list-style-type: none"> ☐ Benefício vencido e não pedido: requisito temporal já atingido sem pedido nem decisão. |
-

6. Faltas disciplinares e regressão

A falta grave produz efeitos fortes: por isso é a primeira coisa a conferir, antes das datas.

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> ☐ Procedimento válido: apuração com defesa técnica, oitiva e decisão fundamentada. | <ul style="list-style-type: none"> ☐ Regressão cautelar: regressão provisória que se prolonga sem decisão definitiva. |
| <ul style="list-style-type: none"> ☐ Prazo de apuração: intervalo entre o fato e a homologação. | <ul style="list-style-type: none"> ☐ Falta afastada: quando a falta cai, a data-base volta e os benefícios que ela travava são reexaminados. |
| <ul style="list-style-type: none"> ☐ Efeitos limitados: a falta interrompe a progressão, mas não reinicia o prazo do livramento nem, por si, o de indulto e comutação. | |
-

7. Livramento condicional

O livramento corre em paralelo à progressão, com prazo e data-base próprios, e costuma ser esquecido.

- | | |
|---|---|
| ☐ Data-base própria: conta-se da primeira prisão e não se altera por falta grave. | ☐ Fim do período de prova: suspensão ou revogação decretada depois de terminado o período de prova. |
| ☐ Primariedade e reincidência: conferidas nas certidões e nas datas de cada condenação, e não apenas no cadastro do sistema. | ☐ Revogação e tempo de prova: situações em que o período em liberdade condicional conta como pena cumprida. |
| ☐ Extinção que apaga a primeira prisão: encerrar uma guia antiga pode deslocar o marco do livramento para uma prisão posterior. | |

8. Indulto e comutação

Os decretos presidenciais se examinam um a um, do mais antigo ao mais recente, pela situação na data de cada decreto.

- | | |
|---|--|
| ☐ Todos os decretos do período: decretos antigos continuam aplicáveis, se os requisitos estavam presentes na data prevista. | ☐ Parcela não impeditiva: a parte da pena por crime não impeditivo, que alguns decretos permitem alcançar. |
| ☐ Hipótese por hipótese: vedação conferida inciso por inciso, nunca em bloco pelo tipo de crime. | ☐ Decisão que não chegou ao cálculo: comutação deferida e nunca lançada. |
| | ☐ Reexame após correção: corrigida a pena ou afastada uma falta, os decretos dos anos afetados são revistos. |

9. Prescrição na execução

Quando o Estado demora a iniciar ou a retomar a execução, a pena pode deixar de ser exigível.

- | | |
|---|--|
| ☐ Prazo pela pena de cada crime: sem o acréscimo do crime continuado. | ☐ Causas que impedem o curso: prisão por outro processo e marcos de interrupção. |
| ☐ Idade na data do fato: a redução do prazo para quem tinha menos de 21 anos. | ☐ Parcela prescrita: a pena extinta que continua na base do cálculo. |

10. Incidentes, cadastro e direitos

Parte dos erros não está na conta, mas no cadastro e na tramitação.

- | | |
|---|--|
| ☐ Incidente parado: pedido em tramitação que não aparece como pendente. | ☐ Advogado cadastrado: defesa não intimada dos incidentes por cadastro desatualizado. |
| ☐ Mandado de prisão: mandado indevidamente vigente, que impede a soltura mesmo com direito reconhecido. | ☐ Lei posterior mais benéfica: norma que reduziu a pena ou reclassificou a conduta, aplicável na execução. |

- ☐ **Vícios da condenação:** reincidência fora do período legal ou antecedente que não subsiste, quando indicam revisão criminal.
-

11. Pedidos e recursos

Erro encontrado só produz efeito quando é levado ao juízo, na forma certa e na ordem certa.

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none">☐ Posição processual: o que já foi pedido, decidido e recorrido, para não repetir pedido nem perder prazo. <hr/> | <ul style="list-style-type: none">☐ Memória de cálculo: impugnação instruída com a conta exposta, parcela a parcela, e o documento de cada número. <hr/> |
| <ul style="list-style-type: none">☐ Ordem por urgência: direito vencido primeiro; depois impugnação ao cálculo; depois as medidas de mais longo prazo. <hr/> | <ul style="list-style-type: none">☐ Retificação das datas: desconto reconhecido sempre acompanhado do pedido de retificação do cálculo e das datas-base. <hr/> |
| | <ul style="list-style-type: none">☐ Recurso: agravo em execução e, diante de ilegalidade flagrante, habeas corpus. <hr/> |

8

O que dizem os tribunais

Precedentes conferidos na fonte oficial, reproduzidos na íntegra do texto oficial, com o trecho decisivo em negrito.

STJ · TEMA REPETITIVO 1.155

O recolhimento domiciliar noturno durante o processo desconta da pena, com ou sem tornozeleira

Quem respondeu ao processo obrigado a ficar em casa à noite e nos dias de folga já cumpriu parte da pena. As horas de recolhimento são convertidas em dias e descontadas. É um dos períodos que mais ficam fora do cálculo, porque não aparecem como prisão. A matéria está também em exame no Supremo Tribunal Federal (Tema 1.454 de repercussão geral); até decisão em sentido contrário, a tese repetitiva do STJ é de observância obrigatória.

1) O período de recolhimento obrigatório noturno e nos dias de folga, por comprometer o status libertatis do acusado, deve ser reconhecido como período a ser detraído da pena privativa de liberdade e da medida de segurança, em homenagem aos princípios da proporcionalidade e do non bis in idem. 2) O monitoramento eletrônico associado, atribuição do Estado, não é condição indeclinável para a detração dos períodos de submissão a essas medidas cautelares, não se justificando distinção de tratamento ao investigado ao qual não é determinado e disponibilizado o aparelhamento. 3) As horas de recolhimento domiciliar noturno e nos dias de folga devem ser convertidas em dias para contagem da detração da pena. Se no cômputo total remanescer período menor que vinte e quatro horas, essa fração de dia deverá ser desprezada.

(REsp n. 1.977.135/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Terceira Seção, julgado em 23/11/2022, DJe de 28/11/2022. Teses conferidas no portal de precedentes qualificados do STJ.)

STJ · TEMA REPETITIVO 1.354

Cada condenação segue a lei do seu tempo: a fração mais dura da lei nova não alcança crime antigo

Quando a lei mudou entre um crime e outro, cada condenação recebe a fração de progressão da lei mais favorável ao seu fato: a fração mais dura da lei nova não alcança o crime anterior a ela. É uma questão de lei no tempo. Outra questão, a de crimes com e sem violência sob a mesma lei, foi decidida pelo Plenário do STF em sentido diverso, aplicando a fração mais grave sobre toda a pena (EP 102 AgR-segundo); por isso cada cálculo é conferido à luz dos dois entendimentos.

É possível, para fins de cálculo para progressão de regime, a aplicação de percentuais distintos para cada condenação isoladamente, em uma mesma execução, reconhecendo-se a retroatividade da Lei n. 13.964/2019 e a ultratividade da redação anterior do art. 112 da Lei de Execução Penal, em respeito à norma mais favorável ao executado.

(REsp n. 2.037.377/SC, relatora Ministra Maria Marluce Caldas, Terceira Seção, julgado em 18/6/2026, DJEN de 2/7/2026, trânsito em julgado em 2/9/2026.)

STJ · TEMA REPETITIVO 1.165

A contagem para a próxima progressão começa quando o direito nasceu, não quando o juiz decidiu

A decisão que concede a progressão apenas declara um direito que já existia. Se o cálculo adota como nova data-base o dia da decisão, ou da transferência, o tempo de espera vira pena. A tese tem um limite que a revisão também confere: se o último requisito a ser preenchido foi o subjetivo, é a data dele que serve de marco.

A decisão que deferir a progressão de regime não tem natureza constitutiva, senão declaratória. O termo inicial para a progressão de regime deverá ser a data em que preenchidos os requisitos objetivo e subjetivo descritos no art. 112 da Lei 7.210, de 11/07/1984 (Lei de Execução Penal), e não a data em que efetivamente foi deferida a progressão. Essa data deverá ser definida de forma casuística, fixando-se como termo inicial o momento em que preenchido o último requisito pendente, seja ele o objetivo ou o subjetivo. Se por último for preenchido o requisito subjetivo, independentemente da anterior implementação do requisito objetivo, será aquele (o subjetivo) o marco para fixação da data-base para efeito de nova progressão de regime.

(REsp n. 1.972.187/SP, relator Ministro Og Fernandes, Terceira Seção, julgado em 14/8/2024, DJe de 2/12/2024. Tese conferida no portal de precedentes qualificados do STJ.)

STJ · TEMA REPETITIVO 1.006

Uma nova condenação somada às penas não zera o tempo já cumprido

Quando chega uma condenação nova, as penas são somadas ou unificadas, mas a data-base dos benefícios não muda por causa disso. O cálculo que reinicia a contagem na data da nova guia desconsidera tempo que já foi cumprido. A regra não se confunde com a falta grave, que interrompe a contagem da progressão.

A unificação de penas não enseja a alteração da data-base para concessão de novos benefícios executórios.

(REsp n. 1.753.512/PR e REsp n. 1.753.509/PR, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 18/12/2018, DJe de 11/3/2019.)

STJ · SÚMULAS 441 E 535 · JURISPRUDÊNCIA EM TESES N. 7

A falta grave não reinicia o prazo do livramento condicional, do indulto nem da comutação

A falta grave interrompe a contagem para a progressão de regime. Os demais prazos continuam correndo. A falta pode pesar na avaliação do comportamento para o livramento, e um decreto de indulto pode exigir expressamente a ausência de falta; o que não pode é o cálculo reiniciar esses prazos por conta própria.

Súmula 441: A falta grave não interrompe o prazo para obtenção de livramento condicional.

Súmula 535: A prática de falta grave não interrompe o prazo para fim de comutação de pena ou indulto.

Jurisprudência em Teses n. 7, tese 10: A prática de falta grave não interrompe o prazo para fim de comutação de pena ou indulto, salvo se houver expressa previsão a respeito no decreto concessivo dos benefícios.

(Súmula 441, Terceira Seção, julgada em 28/4/2010, DJe de 13/5/2010; Súmula 535, Terceira Seção, julgada em 10/6/2015, DJe de 15/6/2015; STJ, Jurisprudência em Teses n. 7, tese 10.)

LEP, ART. 127 · STJ, JURISPRUDÊNCIA EM TESES, EDIÇÃO 7, TESE 8

A falta grave custa no máximo um terço dos dias remidos, e a fração precisa ser justificada

Os dias ganhos com trabalho e estudo não se perdem por inteiro. A lei fixa um teto, e o juiz deve dimensionar a perda conforme a natureza, os motivos, as circunstâncias e as consequências da falta. A perda de um terço lançada automaticamente, sem decisão que a fundamente, é erro que a revisão aponta.

LEP, art. 127: Em caso de falta grave, o juiz poderá revogar até 1/3 (um terço) do tempo remido, observado o disposto no art. 57, recomendoando a contagem a partir da data da infração disciplinar.

Tese 8: Com o advento da Lei n. 12.433, de 29 de junho de 2011, o cometimento de falta grave não mais enseja a perda da totalidade do tempo remido, mas limita-se ao patamar de 1/3, cabendo ao juízo das execuções penais dimensionar o quantum, segundo os critérios do art. 57 da LEP.

(Lei n. 7.210/1984, art. 127, conforme o texto compilado do Planalto; STJ, Jurisprudência em Teses n. 7, Falta Grave em Execução Penal, tese 8.)

STJ · TEMA REPETITIVO 1.084

Reincidente apenas genérico em crime hediondo progride com a fração do primário

A lei de 2019 não previu fração para quem cometeu crime hediondo sem ser reincidente em crime da mesma natureza. Vedada a analogia contra o réu, aplica-se a fração do primário. O erro aparece quando o cadastro marca apenas "reincidente", sem distinguir a espécie. As frações do art. 112 foram novamente alteradas em 2026; a conta segue a lei de cada fato.

*RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELA LEI N. 13.964/2019 (PACOTE ANTICRIME). DIFERENCIAÇÃO ENTRE REINCIDÊNCIA GENÉRICA E ESPECÍFICA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO DOS LAPROS RELATIVOS AOS REINCIDENTES GENÉRICOS. LACUNA LEGAL. INTEGRAÇÃO DA NORMA. APLICAÇÃO DOS PATAMARES PREVISTOS PARA OS ALENADOS PRIMÁRIOS. RETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS BENÉFICA. PATAMAR HODIERNO INFERIOR À FRAÇÃO ANTERIORMENTE EXIGIDA AOS REINCIDENTES GENÉRICOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A Lei n. 13.964/2019, intitulada Pacote Anticrime, promoveu profundas alterações no marco normativo referente aos lapsos exigidos para o alcance da progressão a regime menos gravoso, tendo sido expressamente revogadas as disposições do art. 2º, § 2º, da Lei n. 8.072/1990 e estabelecidos patamares calcados não apenas na natureza do delito, mas também no caráter da reincidência, seja ela genérica ou específica. 2. Evidenciada a ausência de previsão dos parâmetros relativos aos apenados condenados por crime hediondo ou equiparado, mas reincidentes genéricos, impõe-se ao Juízo da execução penal a integração da norma sob análise, de modo que, **dado o óbice à analogia in malam partem, é imperiosa a aplicação aos reincidentes genéricos dos lapsos de progressão referentes aos sentenciados primários.** 3. Ainda que provavelmente não tenha sido essa a intenção do legislador, é irrefutável que de lege lata, a incidência retroativa do art. 112, V, da Lei n. 7.210/1984, quanto à hipótese da lacuna legal relativa aos apenados condenados por crime hediondo ou equiparado e reincidentes genéricos, instituiu conjuntura mais favorável que o anterior lapso de 3/5, a permitir, então, a retroatividade da lei penal mais benigna. 4. Dadas as ponderações acima, a hipótese em análise trata da incidência de lei penal mais benéfica ao apenado, condenado por estupro, porém reincidente genérico, de forma que é mister o reconhecimento de sua retroatividade, dado que o percentual por ela estabelecido – qual seja, de cumprimento de 40% das reprimendas impostas –, é inferior à fração de 3/5, anteriormente exigida para a progressão de condenados por crimes hediondos, fossem reincidentes genéricos ou específicos. 5. Recurso especial representativo da controvérsia não provido, assentando-se a seguinte tese: **É reconhecida a retroatividade do patamar estabelecido no art. 112, V, da Lei n. 13.964/2019, àqueles apenados que, embora tenham cometido crime hediondo ou equiparado sem resultado morte, não sejam reincidentes em delito de natureza semelhante.***

(REsp n. 1.910.240/MG, relator Ministro Rogério Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 26/5/2021, DJe de 31/5/2021.)

STF · SÚMULA VINCULANTE 56

A falta de vaga não autoriza manter o condenado em regime mais grave

Concedida a progressão, a ausência de vaga no regime adequado não justifica a permanência no regime anterior. O Superior Tribunal de Justiça acrescenta que a prisão domiciliar não é automática: antes dela vêm as providências fixadas pelo Supremo para o déficit de vagas.

A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS.

(Súmula Vinculante 56, Supremo Tribunal Federal, aprovada na sessão plenária de 29/6/2016. Enunciado conferido no portal do STF.)

STJ · JURISPRUDÊNCIA EM TESES, EDIÇÕES 7, 144 E 145

Falta grave prescrita, antiga ou apurada sem defesa técnica não pode travar a execução

A falta grave produz efeitos fortes, e por isso a sua validade é a primeira coisa a conferir. A jurisprudência do STJ fixou prazo para a apuração, impede que faltas antigas e reabilitadas sirvam de fundamento para negar a progressão e reconhece a nulidade do procedimento sem advogado na oitiva de testemunhas. Em sentido limitador, o Supremo admite que a audiência de justificação com defensor e Ministério Público supra o procedimento disciplinar (Tema 941, adiante).

Edição 7, tese 3: Diante da inexistência de legislação específica quanto ao prazo prescricional para apuração de falta grave, deve ser adotado o menor lapso prescricional previsto no art. 109 do CP, ou seja, o de 3 anos.

Edição 144, tese 1: Faltas graves cometidas em período longínquo e já reabilitadas não configuram fundamento idôneo para indeferir o pedido de progressão de regime, para que os princípios da razoabilidade e da ressocialização da pena e o direito ao esquecimento sejam respeitados.

Edição 145, tese 2: A decisão que reconhece a prática de falta grave disciplinar deverá ser desconstituída diante das hipóteses de arquivamento de inquérito policial ou de posterior absolvição na esfera penal, por inexistência do fato ou negativa de autoria, tendo em vista a atipicidade da conduta.

Edição 145, tese 5: No processo administrativo disciplinar instaurado para apuração de falta grave supostamente praticada no curso da execução penal, a inexistência de defesa técnica por advogado na oitiva de testemunhas viola os princípios do contraditório e da ampla defesa e configura causa de nulidade do PAD.

(STJ, Jurisprudência em Teses n. 7, Falta Grave em Execução Penal, tese 3; n. 144, Falta Grave em Execução Penal II, tese 1; n. 145, Falta Grave em Execução Penal III, teses 2 e 5.)

STJ · JURISPRUDÊNCIA EM TESES, EDIÇÃO 139

Indulto e comutação: decisão declaratória e data-base preservada

Preenchidos os requisitos do decreto, o juiz apenas declara o direito, e nova condenação não altera a data-base desses benefícios. Por isso decretos antigos continuam aplicáveis e precisam ser examinados um a um.

Tese 2: A sentença que concede o indulto ou a comutação de pena tem natureza declaratória, não havendo como impedir a concessão dos benefícios ao sentenciado, se cumpridos todos os requisitos exigidos no decreto presidencial.

Tese 5: A superveniência de condenação, seja por fato anterior ou posterior ao início do cumprimento da pena, não altera a data-base para a concessão da comutação de pena e do indulto.

Tese 7: Para a concessão de indulto, deve ser considerada a pena originalmente imposta, não sendo levada em conta, portanto, a pena remanescente em decorrência de comutações anteriores.

(STJ, Jurisprudência em Teses n. 139, Do Indulto e da Comutação de Pena, teses 2, 5 e 7.)

O que pesa contra

A revisão mostra também o que limita as teses favoráveis. Os enunciados abaixo são aplicados pelos tribunais e precisam ser considerados em cada cálculo.

STJ · SÚMULA 534

A falta grave interrompe a contagem para a progressão

A regra pesa contra o condenado, mas fixa a data certa: a do cometimento, não a da homologação. Essa data é um dos pontos que a revisão confere.

A prática de falta grave interrompe a contagem do prazo para a progressão de regime de cumprimento de pena, o qual se reinicia a partir do cometimento dessa infração.

(Súmula 534, Terceira Seção, julgada em 10/6/2015, DJe de 15/6/2015.)

STJ · TEMA REPETITIVO 1.161

O comportamento para o livramento considera todo o histórico

A falta grave não reinicia o prazo do livramento, mas continua pesando na avaliação do comportamento.

A valoração do requisito subjetivo para concessão do livramento condicional - bom comportamento durante da execução da pena (art. 83, inciso III, alínea "a", do Código Penal) - deve considerar todo o histórico prisional, não se limitando ao período de 12 meses referido na alínea "b" do mesmo inciso III do art. 83 do Código Penal.

(REsp n. 1.970.217 e REsp n. 1.974.104, relator Ministro Ribeiro Dantas, Terceira Seção, Tema Repetitivo 1.161; tese conferida no portal de precedentes qualificados do STJ em 22/6/2026.)

STF · TEMA 941 DE REPERCUSSÃO GERAL

A audiência de justificação pode suprir o procedimento disciplinar

Limita a alegação de nulidade do procedimento disciplinar quando houve audiência judicial com defesa.

A oitiva do condenado pelo Juízo da Execução Penal, em audiência de justificação realizada na presença do defensor e do Ministério Público, afasta a necessidade de prévio Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD), assim como supre eventual ausência ou insuficiência de defesa técnica no PAD instaurado para apurar a prática de falta grave durante o cumprimento da pena.

(RE n. 972.598/RS, relator Ministro Roberto Barroso, Tribunal Pleno, julgado em 4/5/2020, DJe de 6/8/2020, Tema 941.)

STF · TRIBUNAL PLENO · EP 102 AGR-SEGUNDO

Em sentido diverso do Tema 1.354: fração mais grave sobre a pena unificada

Em execução penal originária, o Plenário do Supremo decidiu, por maioria, que a condenação simultânea por crime comum e por crime com violência atrai a fração mais grave sobre toda a pena unificada. O caso não tratou da sucessão de leis no tempo, objeto do Tema 1.354 do STJ, mas a divergência entre as cortes existe e precisa ser considerada em cada cálculo.

*Ementa: Direito processual penal. Segundo agravo regimental na execução penal. PROGRESSÃO DE REGIME. UNIFICAÇÃO DE PENAS. CONCURSO DE CRIMES COM E SEM VIOLÊNCIA À PESSOA. CÁLCULO DO REQUISITO OBJETIVO. APLICAÇÃO DO PERCENTUAL MAIS GRAVOSO SOBRE A TOTALIDADE DA PENA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão monocrática que, em sede de execução penal, determinou a retificação do cálculo de pena para aplicar o percentual de 25% (vinte e cinco por cento) para fins de progressão de regime, com base no artigo 112, inciso III, da Lei de Execução Penal, sobre a totalidade da pena unificada. O agravante, condenado por múltiplos crimes, sustenta que o percentual mais gravoso deveria incidir apenas sobre a pena do crime cometido com violência à pessoa, aplicando-se o percentual de 16% (dezesseis por cento) aos demais delitos. II. Questão em discussão 2. A controvérsia central consiste em definir se, no caso de concurso de crimes e consequente unificação das penas, o requisito objetivo para a progressão de regime deve ser calculado de forma isolada para cada delito ou se deve prevalecer o percentual mais rigoroso sobre o total da pena unificada, quando uma das condenações for por crime cometido com violência ou grave ameaça à pessoa. III. Razões de decidir 3. Em matéria de execução penal, as penas impostas em razão do concurso de crimes são unificadas, formando um montante único sobre o qual incidirão as regras para a concessão de benefícios, como a progressão de regime. 4. A existência de condenação por crime praticado com violência ou grave ameaça à pessoa, conforme previsto no artigo 112, inciso III, da Lei de Execução Penal, impõe a aplicação do percentual de 25% (vinte e cinco por cento) para a progressão. Este requisito mais gravoso se estende sobre a totalidade da pena unificada, sendo inviável a fragmentação do cálculo para aplicar percentuais distintos a cada crime. 5. A execução da pena é una e indivisível. A adoção de critério diverso, além de não encontrar amparo legal, criaria um sistema de execução complexo e impraticável, desvirtuando a finalidade da unificação das penas. IV. Dispositivo e tese 6. Agravo regimental a que se nega provimento. Tese de julgamento: "1. Havendo concurso de crimes, a unificação das penas para fins de execução penal impõe que o cálculo do requisito objetivo para a progressão de regime seja realizado sobre a **totalidade da pena remanescente**, observando-se o percentual mais gravoso previsto em lei. 2. A condenação simultânea por crimes comuns e por crime cometido com violência ou grave ameaça à pessoa (art. 112, III, da Lei de Execução Penal) atrai a incidência do percentual de 25% sobre a integralidade da pena unificada, não sendo cabível a aplicação de frações distintas para cada delito." Dispositivos relevantes citados: Lei nº 7.210/1984 (Lei de Execução Penal), art. 112, III. Jurisprudência relevante citada: STF, HC nº 231.110 ED-AgR, Relator Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 25/10/2023.*

(EP 102 AgR-segundo, relator Ministro Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, julgado em 14/4/2026, DJe de 8/5/2026.)

10

Método e entrega

I Leitura integral

Todas as folhas dos autos de execução e dos processos de origem são lidas, inclusive as digitalizadas como imagem. Nada é examinado por amostragem.

II Cada fato com a sua folha

Nenhuma afirmação entra no relatório sem a indicação do documento, da folha ou do evento em que está.

III Conta refeita do zero

Pena, detração, remição, fração e data de cada benefício recalculadas parcela a parcela, com a conta exposta. O total não é copiado: é somado de novo.

IV A lei de cada fato

Cada fração é conferida no texto legal vigente na data de cada crime. Quando a lei mudou, as duas contas são apresentadas lado a lado.

V Confronto com o cálculo oficial

Cada número recalculado é comparado com o oficial. A divergência é confrontada com o título antes de ser apontada como erro.

VI Cenários quando falta documento

Faltando um dado, a data aparece como hipótese declarada, nunca como certeza. O que não foi apurado não é tratado como inexistente.

VII Posição processual

Antes de propor qualquer pedido, verifica-se o que já foi requerido, decidido e recorrido, para não repetir pedido nem perder prazo.

VIII Divergências nos dois sentidos

Divergência que favorece o condenado também é registrada, em seção própria, para que a defesa conheça a situação inteira da execução.

IX Revisão e responsabilidade

O relatório passa por conferência independente antes de chegar ao cliente. Pedidos e recursos são assinados pelo advogado responsável.

O que o cliente recebe

☐ **Relatório escrito:** a situação da execução, os erros e as divergências encontrados, cada um com o documento que o sustenta e o argumento que pode afastá-lo.

☐ **Linha do tempo:** todos os marcos da execução, com data e folha.

☐ **Memória de cálculo:** a conta de cada benefício, refeita e comparada com o cálculo oficial.

☐ **Quadro de benefícios:** o que já está vencido, o que vence em breve e o que depende de documento ainda não localizado.

- ☐ **Plano de pedidos:** as providências cabíveis, em ordem de urgência.
-

Perguntas frequentes

A revisão sempre encontra erro? Não. Há execuções corretamente calculadas, e não é possível antecipar o resultado antes de examinar os autos. Mesmo quando não há erro, a revisão entrega a linha do tempo, a memória de cálculo e o calendário dos benefícios, o que permite pedir cada um no momento em que se torna cabível.

Quem pode pedir a revisão? Para atuar no processo de execução, o advogado precisa ser constituído pelo condenado, em regra por procuração. Familiares costumam ajudar a reunir os documentos.

Já existe advogado no processo. A revisão é possível? Sim. A revisão pode ser feita em apoio à defesa já constituída, em diálogo com o colega responsável pelo processo.

Um erro antigo ainda pode ser apontado? O cálculo de pena acompanha toda a execução e é atualizado a cada incidente. Erro de cálculo demonstrado pode ser levado ao juízo da execução enquanto a pena é cumprida; a forma e o momento dependem do caso.

Quanto tempo leva? Depende do volume dos autos e do número de condenações. Execuções com várias guias, faltas e transferências exigem mais tempo de leitura e de conferência.

E se a divergência encontrada favorecer o condenado? Ela é registrada em seção própria do relatório, com a análise de seus riscos, para que a defesa conheça toda a situação da execução.

11

Documentos para começar

- ☐ **Número do processo de execução**, e, se houver, dos processos de origem.
-

- ☐ **Atestado de pena ou relatório da situação executória**, o mais recente.
-

- ☐ **Guias de recolhimento**, definitivas e provisórias.
-

- ☐ **Sentenças e acórdãos**, com as certidões de trânsito em julgado.
-

- ☐ **Decisões da execução**, progressão, remição, faltas, indulto, comutação, unificação.
-

- ☐ **Certidões de trabalho e de estudo**, de todas as unidades por onde passou.
-

- ☐ **Documentos de prisões anteriores**, auto de prisão em flagrante, mandados cumpridos, alvarás de soltura.
-

- ☐ **Procedimentos disciplinares**, se houve falta.
-

- ☐ **Documento de identidade**, com a data de nascimento.
-

12

Glossário

Execução penal

Fase posterior à condenação, em que a pena é cumprida sob acompanhamento de um juiz próprio.

Vara de Execuções Penais (VEP)

Juízo responsável pela pena: calcula prazos, concede benefícios e julga faltas.

Sistema eletrônico de execução (SEEU)

Sistema nacional em que a execução tramita e em que o cálculo da pena é feito a partir dos dados nele digitados.

Guia de recolhimento (ou de execução)

Documento que leva a condenação da vara criminal à vara de execução; funciona como a ficha de entrada da pena.

Guia provisória

Guia expedida antes do fim do processo, para que quem já está preso possa obter benefícios enquanto recorre.

Atestado de pena

Extrato da pena, com o total imposto, o tempo cumprido, o que falta e as datas previstas; deve ser fornecido anualmente.

Data-base

Dia a partir do qual se conta o prazo para o próximo benefício.

Fração (ou lapso)

Parte da pena que precisa ser cumprida para que um benefício possa ser concedido, como 1/6, 25% ou 1/3.

Progressão de regime

Passagem para um regime mais brando: do fechado ao semiaberto e do semiaberto ao aberto.

Regressão

Retorno a um regime mais rigoroso, por falta grave, novo crime ou soma de penas.

Regressão cautelar

Regressão provisória, determinada antes do fim da apuração da falta.

Livramento condicional

Liberdade antecipada, sujeita a condições, antes do fim da pena; não é etapa da progressão e corre em paralelo a ela.

Período de prova

Tempo em que a pessoa permanece em livramento condicional, cumprindo as condições fixadas.

Remição

Desconto de pena por trabalho (1 dia a cada 3 trabalhados) ou por estudo (1 dia a cada 12 horas, divididas em pelo menos 3 dias), entre outras hipóteses previstas em lei; o tempo remido conta como pena cumprida.

Detração

Desconto, na pena, do tempo em que a pessoa já esteve presa antes da condenação ou submetida a restrição equivalente.

Falta grave

Infração disciplinar de maior gravidade prevista em lei, como fuga, posse de celular ou crime doloso, com efeitos relevantes na execução.

Procedimento administrativo disciplinar (PAD)

Procedimento instaurado na unidade prisional para apurar a falta, com direito de defesa.

Audiência de justificação

Audiência em que o juiz ouve a pessoa sobre a falta ou o descumprimento antes de decidir.

Interrupção

Situação em que um fato faz o prazo recomeçar do zero; a falta grave, por exemplo, interrompe o prazo da progressão.

Soma de penas

Reunião de penas de crimes diferentes para definir o total a cumprir e o regime.

Unificação

Tratamento de vários crimes como um só, com aumento de pena (crime continuado ou concurso formal), em vez da soma.

Crime continuado

Vários crimes da mesma espécie, praticados em condições semelhantes de tempo, lugar e modo, que a lei trata como um único crime com aumento de pena.

Reincidência

Prática de novo crime depois de condenação definitiva anterior. Não há reincidência se, entre o cumprimento ou a extinção da pena anterior e o novo crime, passaram mais de cinco anos (período depurador).

Crime hediondo

Crime que a lei classifica como de especial gravidade, sujeito a regras mais rigorosas; a classificação vale conforme a lei da data do fato.

Lei mais benéfica

A lei nova que melhora a situação do condenado alcança fatos anteriores; a que piora não alcança.

Indulto

Perdão da pena concedido por decreto do Presidente da República, em geral no fim do ano, a quem preenche os requisitos na data fixada.

Comutação

Perdão de parte da pena, que reduz o total a cumprir, também concedido por decreto.

Data de corte

Dia fixado no decreto, em geral 25 de dezembro, em que se verifica se a pessoa preenchia os requisitos.

Crime impeditivo

Crime excluído do perdão pelo decreto e que, enquanto não cumprida a parte exigida, pode impedir o perdão das demais penas.

Prescrição da pena (pretensão executória)

Perda do direito do Estado de executar a pena pela demora em iniciar ou retomar seu cumprimento.

Excesso de execução

Cumprimento de pena além do que a sentença ou a lei permitem.

Agravo em execução

Recurso contra decisão do juiz da execução, com prazo de 5 dias.

Habeas corpus

Ação destinada a fazer cessar prisão ou constrangimento ilegal; na execução, cabe a qualquer tempo diante de ilegalidade flagrante.

Exame criminológico

Avaliação técnica sobre o condenado. Antes de 2024, a jurisprudência admitia sua exigência para a progressão apenas por decisão motivada nas peculiaridades do caso; a Lei 14.843/2024 passou a prevê-lo, e sua aplicação a fatos anteriores e a própria exigência são discutidas nos tribunais.

Luiz Henrique Baldissera

Advogado criminalista · OAB/PR 55.717 · OAB/SC 78.938-A · Responsável técnico

Baldissera Advogados · Sociedade de Advogados · OAB/PR 4.545 · CNPJ 24.129.499/0001-08

Cascavel/PR · Porto Alegre/RS · Foz do Iguaçu/PR · www.baldisseraadvogados.com.br

contato@baldisseraadvogados.com.br · +55 45 99102-9806

Material informativo, nos termos do Provimento CFOAB 205/2021 e do Código de Ética e Disciplina da OAB. Os exemplos são hipotéticos, com frações ilustrativas, e não se referem a casos do escritório. O resultado de cada execução depende dos documentos e das circunstâncias do caso. Dados oficiais com fonte e página indicadas, consultados em 8 de outubro de 2026.